

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5142/2531

นาง ประภา โล่ห์พานิชหรือโล่ห์พานิช
นาย ส นัน เสริม สกุล
นาง สวย เสริม สกุล

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (1), มาตรา 1307

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 285, มาตรา 288

คำร้องขอตทรัพย์บรรยายว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ภูเขาอันเป็นของรัฐตามกฎหมายห้ามมิให้ยึด ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวมิใช่ของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยึดที่ดินพิพาท คำร้องขอตทรัพย์จึงหาได้ขัดกันเองหรือเคลือบคลุมไม่ ที่ดินพิพาทเป็นที่ภูเขา ทางราชการไม่อาจออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ได้ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1)สิทธิทำกินในที่ดินคือสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ดังนั้น การยึดสิทธิทำกินในที่ดินก็คือการยึดสิทธิครอบครองในที่ดินนั่นเองเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน จึงต้องห้ามมิให้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 โจทก์ย่อม ไม่มีสิทธินำยึดที่ดินพิพาท

สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้โจทก์ขอบังคับคดีและนำยึดสิทธิทำกินในที่ดินซึ่งเป็นที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ผู้ร้องยื่นคำร้อง

ว่าที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นที่ภูเขา จะยึดไม่ได้ผู้ร้องได้ครอบครองทำกินเป็นเจ้าของจำเลยไม่ได้เกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนการยึด โจทก์ให้การว่า คำร้องเคลือบคลุมทรัพย์สินที่นำยึดเป็นของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้นำยึดสิทธิทำกินในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินภูเขาอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ปัญหาว่ามีว่า

1. คำร้องขัดทรัพย์สินของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่
2. โจทก์มีสิทธิยึดสิทธิทำกินในที่ดินพิพาทหรือไม่

ปัญหาข้อแรก ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ร้องบรรยายมาในคำร้องขัดทรัพย์สินพอเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ภูเขาอันเป็นของรัฐตามกฎหมายห้ามมิให้ยึด ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว มิใช่ของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยึดที่ดินพิพาทดังนั้นคำร้องขัดทรัพย์สินจึงหาได้ขัดกันเองหรือเคลือบคลุมไม่

ปัญหาข้อสุดท้าย โจทก์มีสิทธิยึดสิทธิทำกินในที่ดินพิพาทหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับกันว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ภูเขา ทางราชการไม่อาจออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ได้ ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1) สิทธิทำกินในที่ดินคือสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ดังนั้น การยึดสิทธิทำกินในที่ดินก็คือการยึดสิทธิครอบครองในที่ดินนั่นเอง เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน จึง

ต้องห้ามมิให้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 โจทก์ย่อมไม่มี
สิทธินำยึดที่ดินพิพาท"

พิพากษายืน

(เสียง ตีรวีมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>